

RECURSO CÍVEL Nº 5059986-82.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: SERGIO FERNANDES ACCIOLI CORREA (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

PROCESSUAL. SENTENÇA QUE EXCLUI A UNIÃO FEDERAL DA LIDE E ENTENDE PELA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE O PLEITO DE CORREÇÃO DE CONTA FUNDO PASEP. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA PARTE AUTORA. ENUNCIADO 18 DAS TRRJ. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA QUE DETERMINA PROVIDÊNCIA PROCESSUAL ADEQUADA PARA O CASO CONCRETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA, mantendo a sentença por seus fundamentos e pelos acima expostos. Sem custas. Condene o vencido em honorários de 10% sobre o valor da causa, observados os parágrafos 2º e 3º do artigo 98 do CPC. Intimem-se as partes e, transitado em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2024.

5059986-82.2024.4.02.5101

510014071107 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5059986-82.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: SERGIO FERNANDES ACCIOLI CORREA (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso tempestivo interposto pela parte autora contra sentença que julgou o processo extinto sem resolução do mérito.

A sentença foi proferida nos seguintes termos (evento 3, SENT1):

"Trata-se de ação proposta pela parte autora em face de BANCO DO BRASIL SA e UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, na qual pretende a restituição dos valores desfalcados da conta PASEP.

No caso dos autos a demanda não versa sobre recomposição do saldo existente, mas sim, sobre a má gestão do banco em razão de ausências das atualizações e correções devidas nos saldos do PASEP.

Tal questão foi submetida a julgamento no tema repetitivo nº1150 (STJ) que definiu a legitimidade do Banco nestas demandas, veja-se:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

À guisa de melhor elucidação sobre o tema, colaciono jurisprudência recente do STJ que define a competência para a Justiça Estadual, uma vez que a legitimidade da União Federal deve ser afastada:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1º do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. **LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA** 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1º.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 8/1970. Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. **5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.** **6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.** Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. **INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL (...)** 18. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. REsp 1895941 / TO, RECURSO ESPECIAL 2020/0242238-2, Ministro HERMAN BENJAMIN, DATA DO JULGAMENTO: 13/09/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 21/09/2023(grifei)

Assim, reconheço a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, o que desafia a extinção do processo sem apreciação do mérito, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro, in verbis: "No caso de o Juiz do Juizado Especial Federal reconhecer sua incompetência, deverá extinguir o processo ou suscitar conflito, se for o caso".

Sendo assim, este juízo é absolutamente incompetente para apreciar e julgar o presente feito.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, ***JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por reconhecer a incompetência absoluta deste Juízo para apreciar e julgar o pedido autoral*** nos termos dos artigos 64, §1º e 485, inciso IV, ambos do CPC/15.

Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei no. 9.099/1995). Defiro a gratuidade de justiça caso haja pedido e a parte tenha juntado a declaração de hipossuficiência.

Preclusas as vias recursais, dê-se baixa e archive-se.

Intimem-se."

Em suas razões, a parte autora reitera os argumentos da petição inicial, bem como alega a necessidade de a União figurar no polo passivo da demanda. Pede a reforma da sentença e o julgamento de procedência do pedido.

VOTO

O artigo 5º da Lei nº 10.259/01 dispõe que, *"exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva."*

Nesse sentido, as Turmas Recursais sumularam o seguinte entendimento com a edição do Enunciado 18, *in verbis*:

"Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/01), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição."

Também nessa direção é o disposto no art. 19 do Regimento Interno das TRRJ 2ª Região (*"Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal, salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição"*).

Na hipótese, entretanto, não negativa de jurisdição a reconhecer.

Como bem observa o Juízo de origem, a Justiça Federal é incompetente para julgar ações que versem sobre a má gestão do Banco do Brasil quanto às atualizações e correções devidas nos saldos do PASEP.

Diante disso, a providência processual adequada era justamente aquela adotada pelo Juízo *a quo*, qual seja, a extinção do processo sem resolução do mérito.

Diante do exposto, não se inserindo a presente demanda na ressalva do Enunciado 18 das TRRJ, **VOTO POR NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA**, mantendo a sentença por seus fundamentos e pelos acima expostos. Sem custas. Condene o vencido em honorários de 10% sobre o valor da causa, observados os parágrafos 2º e 3º do artigo 98 do CPC. Intimem-se as partes e, transitado em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.